

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099005-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: TAMIRES DE ARAUJO Pontes

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes os pertinentes efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5099005-95.2024.4.02.5101

510015509333 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099005-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: TAMIRES DE ARAUJO Pontes

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente [evento 26, EMBDECL1] em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de medida de urgência e manteve decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal [evento 18, RELVOTO1 e evento 18, ACOR2].

Aduz que o Acórdão foi proferido em sessão extraordinária de 12/02/2025, portanto após o processo de origem ter sido sentenciado, o que ocorreu em 04/02/2024, de modo que a Turma Recursal deveria ter considerado prejudicado o recurso de medida de urgência.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 19, 25 e 26] e isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica que o Acórdão foi proferido em sessão extraordinária de 12/02/2025, portanto após o processo de origem ter sido sentenciado, o que ocorreu em 04/02/2025, de modo que a Turma Recursal deveria ter considerado prejudicado o recurso de medida de urgência.

Com razão a embargante.

Compulsando os autos de origem, observo a superveniência de sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos autorais em 04/02/2025 [evento 46, SENT1], antes, portanto, do Acórdão exarado por esta Turma Recursal.

A cognição em sede de sentença é exauriente, razão pela qual as questões abordadas em decisões interlocutórias são nela resolvidas, forçando o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Corroborar tal entendimento precedente desta 6ª Turma Recursal, no processo nº 5039318-90.2024.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado por unanimidade na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Assim colocado, devem ser conhecidos e providos os embargos declaratórios, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, de modo que o dispositivo do voto embargado passa a possuir o texto a seguir:

*"Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**"*

Nesse rumo, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes os pertinentes efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**